

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עודד פורר
אביגדור ליברמן
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

פ/25/6464

הצעת חוק-יסוד : משאל עם לאישור חוקת מדינת ישראל

1. אישור חוקה בממשלה
(א) הממשלה תמנה ועדת מומחים לניסוח הצעה לחוקת מדינת ישראל (להלן – הצעת החוקה) בתוך 90 ימים מיום תחילתו של חוק זה ; הצעת החוקה תוגש לממשלה וליושב ראש הכנסת בתוך 120 ימים מיום מינוי ועדת המומחים.
(ב) נוסח הצעת החוקה יפורסם לציבור.
2. משאל עם
ייערך משאל עם בשאלת אישור נוסח הצעת החוקה בתוך 90 ימים מיום הגשת הצעת החוקה לממשלה וליושב ראש הכנסת.
3. השאלה במשאל העם ופתקי הצבעה
(א) השאלה שתוצג לבוחר במשאל העם תהיה "האם אתה תומך באימוץ חוקת מדינת ישראל בנוסח המוצע?".
(ב) פתקי ההצבעה במשאל העם יישאו את המילים "בעד" או "נגד".
4. תוצאות
השתתפו במשאל יותר מ-40 אחוזים מבעלי זכות הבחירה בו, והיה מספר המצביעים "בעד" גדול ממספר המצביעים "נגד", חוקת מדינת ישראל בנוסח המוצע תיכנס לתוקף בתוך 30 ימים.
5. הזכות להשתתף במשאל העם
זכאי להשתתף במשאל העם מי שהיה זכאי להשתתף בבחירות לכנסת לו היו מתקיימות במועד עריכת משאל העם.
6. החלת הוראות
על עריכת משאל העם יחולו הוראות הדין בעניין הבחירות לכנסת, בשינויים המחויבים ובשינויים שנקבעו בחוק.

- עליונות החוקה 7. לא יסתור חוק או חוק-יסוד את הוראות החוקה, אלא בתנאים ובדרך שייקבעו בחוקה.
- שינוי החוקה 8. שינוי בנוסח החוקה יחייב רוב של 80 חברי הכנסת או רוב רגיל במשאל עם.
- תחילה 9. תחילתו של חוק-יסוד זה ביום כינוסה של הכנסת העשרים ושש.

דבר הסבר

כבר למעלה מ-77 שנים שכנסת ישראל לא מצליחה לסיים את תפקידה כרשות המכוננת ולקבוע חוקה לישראל. האירועים והמחלוקות הציבוריות בשנים האחרונות מחייבות הגעה להכרעה בנוגע לערכי היסוד של המדינה, וישנו גורם אחד שיכול להכריע – העם. נוכח זאת מוצע לנהל הליך של משאל עם לאישור חוקה למדינת ישראל, מבלי להיקלע למחלוקות פוליטיות ופרלמנטריות.

הצעת חוק-יסוד זו נועדה לקבוע מנגנון ברור, מחייב וממלכתי לאישור חוקת מדינת ישראל באמצעות משאל עם. המודל המוצע מחייב את הממשלה להקים ועדת מומחים, בתוך 90 ימים מיום תחילת החוק – יום כינוסה של הכנסת העשרים ושש, שתנסח הצעה לנוסח חוקת מדינת ישראל בתוך 120 ימים. לאחר מכן מוצע כי ייערך משאל עם בשאלה האם הנוסח המוצע יהווה את חוקת מדינת ישראל. משאל העם יהיה תקף במידה ו-40% מבעלי ההצבעה השתתפו בו ורוב הקולות הצביעו בעד קבלת נוסח החוקה. המשאל ייערך בהתאם להוראות הדין בעניין הבחירות לכנסת. באמצעות משאל העם וההכרעה האזרחית הישירה, תתחזק היציבות החוקתית ואמון הציבור במוסדות השלטון.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ו (12.01.2026)